

1503966-36.2020.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... específico e que ostenta outra condenação por tráfico que não caracteriza reincidência, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004182-42.2018.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503966-36.2020.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO PIRES MACHADO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

ALEXSANDRO PIRES MACHADO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 17 de novembro de 2020, às 17h30min, na Rua Farmacêutico Sérgio Emídio Faria, n.º 115, no Itajubi, nesta cidade e comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, três pedras brutas - com massa de 57,6 gramas - de cocaína, bem como guardava uma porção - com massa de 6,32 gramas - de maconha, ambas substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fl. 128) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fl. 143).

A decisão de fl. 144 recebeu a denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 160).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas de acusação.

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu o reconhecimento da confissão e a incidência da causa de diminuição

prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 15/16 e com os laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 154/156 e 157/158..

A autoria, por sua vez, decorre da confissão do réu, do depoimento da testemunha ouvida em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do tráfico quanto à cocaína e afirmou que a maconha encontrada na sua casa era para uso próprio. Disse que pegou o carro de sua mãe para fazer a entrega da droga em troca de uma dívida que tinha. Narrou que faria a entrega a uma pessoa desconhecida, mas que foi abordado antes pelos policiais militares.

A confissão foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

O policial militar Eurico Bergonzini Júnior afirmou que estavam em patrulhamento pelo bairro Itajubi, quando visualizaram um Uno de cor prata e, ao se aproximarem, constataram que se tratava do réu, conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico. Disse que o réu demonstrou nervosismo e virou o rosto para não ser reconhecido, inclusive acelerando o carro bruscamente, o que lhes chamou a atenção. Narrou que fizeram o acompanhamento do veículo e que o réu estacionou na frente de uma residência e desceu acelerado, mas que conseguiram alcançá-lo. Afirmou que, durante a busca pessoal, o réu novamente tentou se evadir, mas foi contido e algemado. Disse que, questionado, o réu confessou que tinha substância entorpecente no veículo, no qual localizaram três porções de cocaína em estado bruto, com etiquetas especificando as quantidades. Narrou que o réu não disse o nome da pessoa que receberia a droga. Afirmou que foram à residência do réu, onde a sua mãe autorizou a sua entrada, sendo que, no quarto dele, foi localizada apenas uma porção de maconha.

A confissão do réu e a narrativa do policial militar são suficientes à comprovação de que os fatos se deram como narrados na denúncia.

A alegação do réu de que a maconha apreendida na sua casa se destinava ao seu consumo pessoal é verossímil, tendo em vista a quantidade ínfima e a conclusão do laudo pericial.

Tal circunstância, no entanto, não altera a tipificação de sua conduta.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu ALEXSANDRO PIRES MACHADO ALVES, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Passo à aplicação de sua pena.

Nem a natureza do crack e tampouco a sua quantidade justificam o aumento da pena-base.

Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma

gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário. Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Justifica-se a fixação da pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão da condenação com trânsito em julgado que o réu ostenta pela prática do crime de tráfico (Processo n.º 7323-79.2012, na certidão de fls. 37/38), que não caracteriza reincidência, em razão das datas, mas deve ser considerada circunstância judicial desfavorável em primeira fase de fixação da pena.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência específica (Processo n.º 2531-14.2014, na certidão de fl. 36) compensada com a atenuante da confissão e mantenho a pena no mesmo patamar.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de redução.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, tratando-se de réu reincidente específico e que ostenta outra condenação por tráfico que não caracteriza reincidência, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, § 10, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação do ora condenado (artigo 20, § 20, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e permaneceu preso durante todo o processo, o que demonstra a existência do *fumus boni iuris*, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente específico (Processo n.º 2531-14/2014, na certidão de fl. 36) e ostenta outra condenação por tráfico que não caracteriza reincidência, foi novamente condenado pela prática de crime da mesma natureza, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ALEXSANDRO PIRES MACHADO ALVES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que o réu é reincidente específico (Processo n.º 2531-14.2014, na certidão de fl. 36).

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do veículo apreendido nos autos (fl. 17). Após o trânsito em julgado, oficie-se à SENAD informando a liberação do veículo para retirada.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 11/12), tratando-se de

objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA